FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. BERIKAN TANDA (√) PADA KOTAK JAWABAN YANG SESUAI

F-002

DIISI OLEH PIHAK BFI

No. Kontrak / No. Aplikasi: 5372502719
Nama Surveyor: ADMIN SATU
Objek Jaminan Pembiayaan: MOTOR USED
Nama Agent: -
Status Pemohon: NEW

DATA PEMOHON (diisi oleh pemohon)

Nama Lengkap *)
(sesuai identitas, tanpa singkatan dan gelar): DAISY ABBOTT
No. KTP / PASSPORT *): 3175045012409315
Berlaku Hingga Tgl /Bln/Thn: SEUMUR HIDUP
Hobi: -
Nama Gadis Ibu Kandung *)
(sesuai identitas, tanpa singkatan dan gelar): LINDA
Status Pernikahan: SINGLE
Pendidikan Terakhir: STRATA 1
Alamat *): JALAN JALAN, RT 000/RW 000
KELURAHAN RANCABOLANG (RANCABALONG), KECAMATAN GEDEBAGE
KOTA/KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
KODE POS 40295
Status Rumah: SENDIRI
No.HP *): 1) 6287880367758
2) -
No. Telp (kode area + nomor): 6287880367758
Alamat E-mail (Pribadi): -
No.Rekening: 0010958822
Nama Bank: BCA
No.NPWP
(untuk pembiayaan ≥ 50 juta / leasing WAJIB diisi): -

*) Wajib diisi

DATA PASANGAN PEMOHON (SUAMI / ISTRI) (diisi oleh pemohon)

Nama Lengkap *)
(sesuai identitas, tanpa singkatan dan gelar): -
No. KTP / PASSPORT *): -
Berlaku Hingga Tgl /Bln/Thn:
Alamat *):
No.HP *): -
No.Telp (kode area + nomor): -
Pekerjaan: -

*) Wajib diisi

Status Bekerja: -
Lama Bekerja: -

DATA LAINNYA (diisi oleh pemohon)

Nama Lengkap *)
(sesuai identitas, tanpa singkatan dan gelar):
No. KTP / PASSPORT *):
Berlaku Hingga Tgl /Bln/Thn:
Alamat *):
No.HP *):
No. Telp (kode area + nomor):
Pekerjaan:
Status Bekerja:
Lama Bekerja/ Usaha:
No.NPWP:
Hubungan dengan Pemohon:

*) Wajib diisi jika ada Penjamin

Nama Lengkap *)
(sesuai identitas, tanpa singkatan dan gelar):
Alamat *)
(sesuai identitas):
No.HP *):
No. Telp (kode area + nomor):
Hubungan dengan Pemohon:

*) Wajib diisi

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMBIAYAAN

Dokumen	Karyawan	Profesional	Wiraswasta
Berikan tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan dokumen yang disertakan			
FC KTP / PASSPORT Pemohon			
FC KTP / PASSPORT Pasangan Pemohon			
FC Kartu Keluarga Pemohon			
FC Akta Nikah			
FC Akta Cerai / Akta Kematian			
FC PBB 2 tahun terakhir / Rekening Listrik 6 bulan terakhir			
FC Tabungan 3 bulan terakhir / Rek. Koran 3 bulan terakhir			
Asli Slip Gaji (3 bulan terakhir)			
FC NPWP			
FC BPKB *			
FC STNK & Notice Pajak *			
FC Ijin Praktek			
FC Sertipikat Tanah + PBB **			
FC IMB **			
FC SIUP/ TDP/ Akta Perusahaan/ Ijin Usaha			
Surat Keterangan Kerja			
FC KTP / PASSPORT Penjamin			
FC KTP / PASSPORT Pasangan Penjamin			
FC Kartu Keluarga Penjamin			

*) untuk objek jaminan pembiayaan berupa kendaraan
**) untuk objek jaminan pembiayaan berupa rumah/ruko

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMBIAYAAN

Dokumen	Karyawan	Profesional	Wiraswasta
Berikan tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan dokumen yang disertakan			
FC KTP / PASSPORT Pemohon			
FC KTP / PASSPORT Pasangan Pemohon			
FC Kartu Keluarga Pemohon			
FC Akta Nikah			
FC Akta Cerai / Akta Kematian			
FC PBB 2 tahun terakhir / Rekening Listrik 6 bulan terakhir			
FC Tabungan 3 bulan terakhir / Rek. Koran 3 bulan terakhir			
Asli Slip Gaji (3 bulan terakhir)			
FC NPWP			
FC BPKB *			
FC STNK & Notice Pajak *			
FC Ijin Praktek			
FC Sertipikat Tanah + PBB **			
FC IMB **			
FC SIUP/ TDP/ Akta Perusahaan/ Ijin Usaha			
Surat Keterangan Kerja			
FC KTP / PASSPORT Penjamin			
FC KTP / PASSPORT Pasangan Penjamin			
FC Kartu Keluarga Penjamin			

*) untuk objek jaminan pembiayaan berupa kendaraan
**) untuk objek jaminan pembiayaan berupa rumah/ruko

DATA PEKERJAAN / USAHA PEMOHON (diisi oleh pemohon)

Nama Perusahaan / Usaha	PT GOTO GOJEK INDONESIA TBK
Bidang Usaha	ACCESSORIES & OTHER (ACRYLIC, GANTUNGAN KUNCI, STICKER & SEJENISNYA)
Pekerjaan	PROFESSIONAL
Jabatan	DRIVER TAXI ONLINE / OJEK ONLINE
Status Bekerja :	-
Jumlah Karyawan	-
Lama Bekerja / Usaha :	-
Alamat (sesuai identitas)	PASARAYA BLOK M JL. ISKANDARSYAH II NO.2, RT.3/RW.1, RT 003/RW 001
	KELURAHAN MELAWAI, KECAMATAN KEBAYORAN BARU
	KOTA/KABUPATEN JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, KODE POS 12160
No. Telp (kode area + nomor)	622129101072
No. Telp (kode area + nomor)	-
Email (Perusahaan)	-

DATA PENGHASILAN (diisi oleh pemohon)

Joint Income *)	TIDAK
Sumber Penghasilan *)	-
Total Penghasilan Pemohon dan Pasangan (Rp) *)	RP. 50.000.000,00 /bln

*) Wajib diisi

DATA PENJUAL

Nama Penjual / Supplier / Developer (lingkari yang sesuai)	DAISY ABBOTT
Alamat (sesuai identitas)	-

OBJEK PEMBIAYAAN (diisi oleh pemohon)

Jenis Barang / Jasa Yang Dibutuhkan *) wajib diisi	BARANG PENUNJANG USAHA (DILUAR KENDARAAN)

DATA OBJEK PENJAMINAN (diisi apabila Mobil/Motor/Rumah/Ruko)

KENDARAAN

Merk	MTRHONDA.PCX.150
Type	MOTOR
Tahun Pembuatan	2017
BPKB a.n	ADE KARNI SADELI
No.Polisi	PD1044OS

TANAH DAN BANGUNAN

Diisi jika objek jaminan pembiayaan berupa rumah/ruko

Luas Tanah	- m2	Luas Bangunan	- m2
Status Sertifikat	-		
Alamat	-		

INFORMASI LAINNYA (diisi oleh pemohon)

Konsumen mengenal BFI dari	
Alamat Korespondensi	
Bpk / Ibu bersedia menerima Informasi lebih lanjut terkait pembiayaan melalui telpon/ sms/ email ? *wajib diisi*	YA

INFORMASI ASURANSI**

Asuransi Jiwa	Asuransi Kebakaran	Asuransi Kendaraan
FWD INSURANCE INDONESIA, PT - MOTOR	-	-

SIMULASI PEMBAYARAN

STRUKTUR PEMBIAYAAN	SIMULASI
Harga Barang / Jasa yang dibiayai (Rp)	RP. 17.300.000,00
Uang Muka (Rp)	RP. 6.300.000,00
Jumlah Pembiayaan (Rp)	RP. 11.000.000,00
Biaya – Biaya	
- Biaya Administrasi/ Fasilitas (Rp)	RP. 466.000,00
- Biaya Provisi (Rp)	RP. 236.387,76
- Biaya Fidusia (Rp)	RP. 0,00
- BBN/Pajak/STNK (Rp)	
- Biaya Appraisal*(Rp)	RP. 0,00
- Biaya Notaris/PPAT***(Rp)	RP. 0,00
- Biaya Hak Tanggungan***(Rp)	RP. 0,00
- Biaya Lainnya (Rp), Sebutkan :	RP. 0,00
Premi Asuransi (Rp)**	
- Asuransi Kendaraan	RP. 0,00
- Asuransi Jiwa**(Rp)	RP. 117.000,00
- Asuransi Kebakaran*(Rp)	RP. 0,00
Jangka Waktu Pembiayaan (Tenor)	12 BULAN
Angsuran (Rp)	RP. 1.208.500,00

*) khusus untuk pembiayaan Rumah/ Ruko **) untuk kendaraan roda 4 atau lebih/Rumah/ Ruko ***) atau sesuaitagihan Notaris

"Setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang harus dibayar lunas. Contoh: bila angsuran/ bulan Rp. 1.000.000,-, maka denda keterlambatan per hari adalah sebesar Rp. 5.000,- (0,5% x Rp. 1.000.000,-)"

"Dalam hal terjadi peristiwa cidera janji (wanprestasi) kepada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk maka biaya eksekusi dikenakan Kepada Debitur paling sedikit sebesar Rp. 1,000,000.- (jaminan/objek pembiayaan mobil) atau Rp. 300,000.- (jaminan/objek Pembiayaan motor")

PERNYATAAN

Saya beserta pasangan dan pihak yang berkaitan dengan permohonan fasilitas pembiayaan Saya tersebut, menyatakan dan memberikan persetujuan kepada **PT BFI Finance Indonesia Tbk, pihak berwenang serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh atau yang bekerja sama dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk berikut dengan afiliasi mereka** (selanjutnya disebut "**Para Pihak**") untuk menerima, memproses, menggunakan dan/ atau memberikan data-data tersebut di atas untuk segala keperluan yang berhubungan dengan permohonan dan/ atau pelaksanaan fasilitas pembiayaan Saya tersebut di atas serta untuk keperluan aktifitas usaha dan operasional Para Pihak yang relevan, termasuk namun tidak terbatas untuk:

1. Identifikasi, verifikasi, validasi, pemrosesan, penilaian, evaluasi, pelaporan terhadap data-data tersebut di atas diantaranya pada, oleh atau melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), Lembaga Pencatatan Asset, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, perusahaan penyedia jasa skoring kredit, perusahaan penyedia layanan Electronic Know Your Customer (e-KYC), perusahaan penyedia layanan identitas biometrik, perusahaan telekomunikasi, perusahaan penyedia layanan teknologi, dan perusahaan inovasi keuangan digital.
2. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pembuatan dan penggunaan tanda tangan elektronik, dan/ atau penerbitan sertifikat elektronik oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
3. Pertanggungan, penjaminan, pembayaran, penagihan dan pengalihan atas atau sehubungan dengan fasilitas pembiayaan Saya tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Kantor Pertanahan Nasional, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), bank, penyedia payment gateway, kantor pos, perusahaan jasa penagih, konsultan pajak, konsultan hukum, institusi keuangan dan penyedia jasa penunjang lainnya dari Para Pihak.

Saya menjamin bahwa data-data tersebut diberikan dengan sebenar-benarnya, sesuai keadaan yang sesungguhnya, yang terakhir, dan masih berlaku. Apabila data-data tersebut diberikan dalam bentuk fotokopi maka Saya menjamin isi dokumen tersebut sama dengan aslinya dan Saya bersedia untuk menunjukkan aslinya apabila diperlukan oleh Para Pihak.

Khusus untuk jaminan berupa tanah dan bangunan, maka Saya bersedia membayar kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk atas seluruh biaya yang diperlukan untuk penilaian jaminan tersebut oleh Para Pihak dalam rangka persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Saya.

Apabila permohonan ini disetujui, maka Saya bersedia menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan beserta lampirannya, serta memenuhi dan menjalankan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak.

Saya bersedia menerima informasi dan penawaran produk atau layanan dari Para Pihak melalui saluran telekomunikasi pribadi.

Tempat, tgl/bln/thn:

Pasangan	Pemohon	Penjamin
(-)	(DAISY ABBOTT)	( )
ttd & nama jelas	ttd & nama jelas	ttd & nama jelas

(wajib ttd jika objek jaminan pembiayaan rumah/ruko)

Catatan :

1. Formulir ini diberikan sebagai salah satu syarat permohonan fasilitas pembiayaan, dan bukan merupakan suatu persetujuan fasilitas pembiayaan dari PT BFI Finance Indonesia Tbk.
2. PT BFI Finance Indonesia Tbk akan memproses permohonan Bapak/ Ibu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk.
3. Pemohon wajib menyerahkan asli dokumen fasilitas pembiayaan (contoh: BPKB, sertipikat dll) secara langsung ke kantor cabang PT BFI Finance Indonesia Tbk.

☑ Saya sudah membaca dan menyetujui ketentuan di atas.

BUKTI SERAH-TERIMA DOKUMEN

Dengan menandatangani bagian ini maka telah diserah-terimakan dokumen yang dipersyaratkan sesuai permohonan pembiayaan seperti daftar yang tercantum dibalik lembar ini :

Tanggal :

Diterima oleh,	Diserahkan oleh,
( )	( )
ttd & nama jelas PIC BFI	ttd & nama jelas pemohon

Pemohon tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada PIC BFI untuk perihal apapun

Bagian untuk BFI

BUKTI SERAH-TERIMA DOKUMEN

Dengan menandatangani bagian ini maka telah diserah-terimakan dokumen yang dipersyaratkan sesuai permohonan pembiayaan seperti daftar yang tercantum dibalik lembar ini :

Tanggal :

Diterima oleh,	Diserahkan oleh,
( )	( )
ttd & nama jelas PIC BFI	ttd & nama jelas pemohon

Pemohon tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada PIC BFI untuk perihal apapun

Bagian untuk Pemohon

RINGKASAN INFORMASI
PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.
FASILITAS PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN/ FASILITAS DANA/ FASILITAS MODAL USAHA/ FASILITAS SEWA PEMBIAYAAN/ FASILITAS JUAL DAN SEWA BALIK

A. UMUM

Sehubungan dengan permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Debitur kepada **PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut "**BFI**"), maka **BFI** menyampaikan beberapa hal penting yang harus diketahui oleh Debitur dalam hal permohonan fasilitas pembiayaan tersebut disetujui oleh BFI, antara lain:

1. PENCAIRAN FASILITAS PEMBIAYAAN
- Pencairan fasilitas pembiayaan oleh BFI dapat dilakukan dengan cara transfer/ cek/ bilyet giro/ wesel/ uang tunai, digunakan untuk pembiayaan barang dan/ atau jasa.
- Dalam hal pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan dengan cek/ bilyet giro/ wesel/ uang tunai, untuk pengambilan/ penerimaan secara fisik atas cek/ bilyet giro/ wesel/ uang tunai tersebut di atas menjadi tanggung-jawab Debitur, termasuk atas seluruh biaya yang dikenakan oleh Bank atau institusi lainnya, resiko kehilangan atau kecurian atau penyalah-gunaan cek/ bilyet giro/ wesel/ uang tunai, atau resiko dalam bentuk apapun juga.

2. TANGGAL JATUH TEMPO DAN BESARNYA ANGSURAN
- Tanggal jatuh tempo angsuran Debitur adalah pada saat BFI melakukan transfer dana, atau pada saat dilakukan penyerahan fisik cek atau bilyet giro atau uang tunai atau resi pengiriman wesel pos sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas. Keterlambatan penarikan dana cek/ bilyet giro/ wesel tersebut menjadi tanggung-jawab Debitur, termasuk atas beban bunga dan denda keterlambatan (bila ada).
- Jumlah pembayaran yang diterima BFI akan dialokasikan dahulu untuk membayar seluruh denda keterlambatan dan tunggakan lainnya, (bila ada), dan sisanya dialokasikan untuk pembayaran angsuran.
- Apabila tanggal jatuh tempo angsuran bertepatan dengan hari libur (Minggu atau Libur Nasional), maka untuk menghindari denda keterlambatan, Debitur diharapkan membayar angsuran lebih awal yaitu pada hari kerja terakhir sebelum hari libur.

3. CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN
- Pembayaran secara transfer/ payment point/ cek/ bilyet giro ditujukan dan/ atau diakui setelah dana diterima atau masuk di rekening BFI.
- Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses kliring Bank atau pihak yang menerima pembayaran serta keterlambatan (bila ada), menjadi tanggung jawab Debitur.

4. DENDA KETERLAMBATAN

Setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang harus dibayar lunas. Contoh: bila angsuran/ bulan Rp. 1.000.000,-, maka denda keterlambatan per hari adalah sebesar Rp. 5.000,- (0,5% x Rp. 1.000.000,-).

5. WANPRESTASI/CIDERA JANJI

Debitur dinyatakan Wanprestasi/Cidera Janji oleh BFI apabila:
- Debitur tidak membayar uang angsuran dengan jumlah dan/ atau pada waktu yang telah ditentukan, atau
- Debitur tidak mematuhi/ melanggar ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan, atau
- Debitur memberikan keterangan dan/ atau data palsu/ tidak sesuai dengan kenyataan, atau
- Debitur/ Penjamin meninggal, di bawah pengampuan, dilikuidasi, dimohonkan pailit atau tidak mampu mengurus harta kekayaannya, atau harta kekayaan Debitur/ Penjamin disita oleh pihak yang berwajib/ pihak ketiga, atau
- Debitur menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan fisik maupun hak kepemilikan atas kendaraan yang dibiayai atau yang menjadi jaminan hutang kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BFI baik sebagian atau seluruhnya, atau
- Kendaraan yang dibiayai atau yang menjadi jaminan hutang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan disita oleh pihak yang berwenang atau pihak lainnya.

6. PENGAKHIRAN LEBIH AWAL

Debitur harus membayar lunas seluruh kewajiban dan Denda Pengakhiran Lebih Awal yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan.

7. ASURANSI KENDARAAN*
- Setiap kendaraan yang dibiayai atau yang menjadi jaminan hutang harus diasuransikan dengan kondisi penutupan asuransi TLO (Total Loss Only) atau All Risk Comprehensive/ Gabungan.
- Bilamana kendaraan tersebut mengalami kecelakaan atau kehilangan, Debitur wajib segera melapor kepada BFI dalam waktu 1 x 24 jam dan tidak melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan, sebelum mendapat rekomendasi dari Perusahaan Asuransi yang ditunjuk.
- Apabila penutupan yang dipilih adalah TLO, jika terjadi klaim kecelakaan dengan nilai kerugian di bawah 75% menurut penilaian Perusahaan Asuransi, maka tidak ada penggantian kerugian.
- Apabila terjadi klaim asuransi kehilangan, penggantian asuransi bukan berupa penggantian kendaraan baru, melainkan berupa uang tunai dan akan dialokasikan/ digunakan untuk membayar sisa hutang Debitur kepada BFI. Apabila ada sisanya, akan dikembalikan kepada Debitur, dan sebaliknya apabila hasil klaim asuransi tersebut tidak mencukupi, maka BFI akan menagih kekurangannya.
- Selama proses klaim asuransi berlangsung, Debitur tetap wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo, dan setiap keterlambatan pembayaran akan dibebankan denda keterlambatan.

8. ASURANSI JIWA KREDIT
- Santunan diberikan apabila Debitur meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total yang diakibatkan karena kecelakaan yang terjadi sejak tanggal berlakunya asuransi jiwa kredit, atau sakit yang bukan dikecualikan sesuai yang tercantum pada sertifikat, yang terjadi setelah masa tunggu yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi.
- Santunan dibayarkan sebesar sisa pokok hutang terhitung sejak tanggal terjadinya kejadian meninggal dunia atau cacat tetap total yang diakibatkan karena kecelakaan dan/ atau sakit. Dalam hal santunan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Debitur, atau apabila ada penolakan dari Perusahaan Asuransi untuk memberikan santunan dimaksud, maka sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang Debitur dan/ atau ahli waris Debitur kepada BFI.

9. PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DAN/ ATAU BALIK NAMA

Apabila Debitur mengajukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/ atau balik nama dan/ atau mutasi dan/ atau tindakan lain yang berhubungan dengan STNK dan/ atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang dibiayai atau yang menjadi jaminan hutang:
- Pengurusan wajib dilakukan oleh biro jasa yang ditunjuk BFI.
- Pengajuan wajib diberitahukan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- Biaya pengurusan STNK wajib dibayar di muka saat pengajuan perpanjangan STNK dengan jumlah pembayaran awal didasarkan pada pembayaran pajak tahun sebelumnya ditambah biaya administrasi, dengan ketentuan apabila ternyata jumlah tersebut kurang, maka Debitur wajib melunasi kekurangannya selambat-lambatnya pada saat pengambilan asli dokumen yang telah diproses pengurusannya, namun sebaliknya apabila dari jumlah yang telah dibayar oleh Debitur terdapat kelebihan, maka BFI berhak mengalokasikan kelebihan tersebut kepada pembayaran angsuran Debitur selanjutnya.
- Pengambilan asli dokumen baru dapat dilakukan apabila Debitur tidak memiliki tunggakan angsuran, denda dan biaya lainnya.

10. BIAYA-BIAYA

Debitur wajib membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian dan pelaksanaan fasilitas kepada BFI, diantaranya biaya administrasi, provisi, biaya jaminan, premi asuransi kendaraan, premi asuransi jiwa kredit, biaya survey dan biaya notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

11. PENGAMBILAN DOKUMEN KEPEMILIKAN
- Apabila Debitur telah melunasi seluruh kewajibannya kepada BFI, maka Debitur dapat mengambil dokumen kepemilikan atas kendaraan yang dibiayai atau yang menjadi jaminan hutang di kantor BFI pada jam operasional selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari sejak tanggal pelunasan dilakukan.
- Segala resiko yang timbul akibat kelalaian Debitur mengambil dokumen kepemilikan melebihi jangka waktu di atas, menjadi beban dan tanggung jawab Debitur.

Selanjutnya Debitur wajib mempelajari seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan secara seksama, karena seluruh hak dan kewajiban Debitur tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi dengan Perjanjian Pembiayaan, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan.

berlaku untuk kendaraan roda empat atau lebih

B. PERSONAL

KONFIRMASI

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini, menyatakan bahwa kami telah mendapatkan penjelasan yang memadai atas Ringkasan Informasi tersebut di atas dan telah menyetujui bahwa:

Jangka Waktu Fasilitas	:	12 bulan
Kondisi Penutupan Asuransi	:	TLO (Total Loss Only)/ All Risk Comprehensive* untuk jangka waktu 0 bulan Debitur wajib membayar premi perpanjangan asuransi sampai dengan Debitur melunasi seluruh kewajibannya kepada BFI
Denda Pengakhiran Lebih Awal	:	8 % dari seluruh Nilai Pokok Pembiayaan yang masih terhutang.

Kami telah mendapatkan copy dokumen ini.

……,

Diserahkan Oleh, **Diterima Oleh,**

PERHATIAN

KARYAWAN BFI TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI DEBITUR

PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MODAL

- Pada hari ini, Rabu tanggal 12 November 2025 dibuat dan ditanda-tangani Perjanjian ini oleh dan antara:

1. Nama : DAISY ABBOTT
   Jabatan*) :
   Alamat : JL KEBAGUSAN AJA, RT/RW 092/092, Kelurahan Rancabolang (Rancabalong), Kecamatan Gedebage, Kota/Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40295

   Nomor Identitas : 3175045012409315

   - selaku Penjual, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**",

   Nama :
   Jabatan : **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk**
   - selaku Pembeli, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**",

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah dan satu-satunya dari Barang Modal yang akan disebut dalam Pasal 1 di bawah ini.

- Bahwa sebagai realisasi dari pencairan fasilitas sewa guna usaha yang perjanjiannya telah dibuat dan ditanda-tangani oleh dan antara PIHAK PERTAMA selaku LESSEE dengan PIHAK KEDUA selaku LESSOR, satu dan lain sebagai ternyata dari **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** nomor 5372502719 (selanjutnya Perjanjian tersebut berikut setiap dan semua perubahannya dan/ atau perpanjangannya dan/ atau pembaruannya dan/ atau penggantiannya disebut "**PERJANJIAN**"), perlu diadakan jual beli atas Barang Modal tersebut dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

- Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengadakan Perjanjian Jual Beli Barang Modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENJUALAN BARANG MODAL

PIHAK PERTAMA dengan ini menjual kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA dengan ini membeli dari PIHAK PERTAMA atas Barang Modal berupa: HONDA-PCX-150

PASAL 2
HARGA JUAL BELI BARANG MODAL

Penjualan dan pembelian Barang Modal berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dan diterima oleh kedua belah pihak dengan harga seluruhnya sebesar Rp17.300.000,00

PASAL 3
WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga pembelian Barang Modal akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara transfer atau dengan cara lainnya, setelah terlebih dahulu memenuhi prasyarat pencairan fasilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 PERJANJIAN.

PASAL 4
JAMINAN ATAS BARANG MODAL

PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin PIHAK KEDUA bahwa Barang Modal yang dijualnya tersebut, dalam kondisi baik dan jalan; dan bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik satu-satunya dari Barang Modal, sehingga PIHAK PERTAMA adalah pihak satu-satunya yang berhak dan berwenang penuh untuk menjualnya; bahwa Barang Modal tersebut tidak sedang dijaminkan kepada siapapun juga, tidak sedang dijual, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak dalam sitaan dan bebas dari segala hutang pajak dan/ atau bea kepada Pemerintah, demikian sehingga PIHAK KEDUA dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab, bila dikemudian hari ternyata ada tuntutan-tuntutan mengenai hal- hal tersebut di atas dari pihak manapun juga.

PASAL 5
SAAT BERALIHNYA HAK MILIK ATAS BARANG MODAL

5.1. Hak milik atas Barang Modal demi hukum akan berpindah dari tangan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terhitung sejak tanggal PIHAK PERTAMA menyerahkan fisik BARANG MODAL tersebut kepada LESSEE di Lokasi Penempatan BARANG MODAL sebagaimana tersebut dalam pasal 6.1 PERJANJIAN juncto butir 8 Lampiran I PERJANJIAN, atau PIHAK KEDUA melakukan pembayaran lunas kepada PIHAK PERTAMA atas seluruh harga pembelian Barang Modal (pada Tanggal Pencairan Fasilitas) satu dan lain dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.8 PERJANJIAN, dan Perjanjian ini seberapa perlu berlaku juga sebagai bukti beralihnya hak milik atas Barang Modal dalam keadaan sebagaimana adanya oleh dari PIHAK PERTAMA dan kepada PIHAK KEDUA.

5.2. Setelah penyerahan fisik BARANG MODAL atau pembayaran seluruh harga pembelian tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka LESSEE berhak mempergunakan Barang Modal tersebut akan tetapi kedudukannya hanya terbatas sebagai penyewa guna usaha saja.

PASAL 6
BIAYA DAN PAJAK

Semua bea dan biaya untuk keperluan balik nama Barang Modal tersebut ke atas nama PIHAK KEDUA, bila dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA, demikian juga pajak, jika ada, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab serta harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7
D O M I S I L I

Untuk Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak PIHAK KEDUA untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada PIHAK PERTAMA berkenaan dengan Perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia.

- Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/ atau (para) penerima hak dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

,

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,** **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**

**) Coret yang tidak perlu.*

PERJANJIAN PEMBIAYAAN
Nomor : 5372502719

Yang bertanda-tangan di bawah ini:
1. **PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan sendiri dan
(selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dan
2. **Debitur**, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan,

Perseroan dan Debitur dengan ini sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dan membuat serta menanda-tangani **Perjanjian Pembiayaan** ini (selanjutnya Perjanjian Pembiayaan tersebut berikut setiap perubahannya dan/ atau perpanjangannya dan/ atau penambahannya dan/ atau penggantiannya yang akan dibuat kemudian disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
ISTILAH

Setiap istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut:

1.1. "**Fasilitas**" adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan Barang oleh Perseroan untuk digunakan Debitur selama jangka waktu tertentu).

1.2. "**Debitur**" adalah pihak yang memperoleh Fasilitas dari Perseroan sebagaimana ternyata dalam Perjanjian dan Struktur Perjanjian ini.

1.3. "**Penyedia Barang**" adalah pihak yang menjual Barang dengan menggunakan Fasilitas dari Perseroan.

1.4. "**Struktur Perjanjian**" adalah Struktur Perjanjian yang mengatur hal-hal pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Perjanjian ini.

1.5. "**Jangka Waktu Pembiayaan**" adalah jangka waktu sewa pembiayaan atas Barang yang dimulai sejak tanggal pencairan Fasilitas sampai dengan Perjanjian ini berakhir.

1.6. "**Tingkat Suku Bunga/ Imbalan Jasa**" adalah suku bunga efektif, yang merupakan bagian dari pembayaran sewa pembiayaan yang diperhitungkan sebagai pendapatan sewa pembiayaan bagi Perseroan.

1.7. "**Nilai Angsuran**" adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh Debitur kepada Perseroan dalam jumlah dan jangka waktu sebagaimana disetujui bersama dalam Struktur Perjanjian sebagai imbalan penggunaan Barang berdasarkan Perjanjian ini.

1.8. "**Hak Opsi**" adalah opsi yang disepakati oleh Debitur untuk membeli Barang yang disewa-pembiayaankan dari Perseroan dalam hal Perjanjian ini berakhir.

1.9. "**Nilai Sisa**" adalah harga Barang yang disepakati oleh Perseroan dan Debitur dalam rangka pelaksanaan Hak Opsi oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini.

1.10. "**Perusahaan Asuransi**" adalah perusahaan yang memberikan jasa asuransi terhadap Barang dan/ atau diri Debitur (*credit life insurance*).

1.11. "**Pengakhiran Lebih Awal**" adalah pengakhiran Perjanjian ini oleh Debitur sebelum Nilai Angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

1.12. "**Penjamin**" adalah Debitur dan/ atau pihak ketiga lain yang mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung dengan menyerahkan Jaminan kepada Perseroan.

1.13. "**Jaminan**" adalah jaminan pribadi atau jaminan perusahaan dan/ atau jaminan kebendaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang diserahkan oleh Penjamin kepada Perseroan untuk menjamin hutang Debitur dengan sebagaimana mestinya.

1.14. "**Perjanjian Jaminan**" adalah perjanjian antara Penjamin dan Perseroan dimana Penjamin menyerahkan Jaminan kepada Perseroan yang diikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2
PERSETUJUAN PERSEROAN UNTUK MENGADAKAN BARANG DAN KESANGGUPAN DEBITUR UNTUK MENYEWA-PEMBIAYAANKAN BARANG

2.1. Perseroan setuju untuk, selama Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas sebagaimana disebut dalam Struktur Perjanjian ini, memberikan Fasilitas kepada Debitur, dengan cara Perseroan membeli Barang sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini, dan Debitur dengan ini mengikat diri untuk secara serta merta menyewa pembiayaankan Barang tersebut dari Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

2.2. Dalam hal hingga berakhirnya Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas sebagaimana dimaksud di atas, Fasilitas tersebut tidak tercairkan, maka Perseroan tidak lagi terikat untuk memberikan Fasilitas dengan kondisi-kondisi yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

PASAL 3
BARANG

Barang yang menjadi obyek pembiayaan Perjanjian ini adalah barang-barang dan/ atau peralatan-peralatan sebagaimana yang tercantum dalam Struktur Perjanjian ini. Dengan pengertian Barang meliputi pula segala penggantian dan/ atau pembaharuan serta segala peralatan dan/ atau tambahannya, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi, karenanya tidak dapat dipisahkan dari Barang.

PASAL 4
NILAI BARANG/ HARGA PEROLEHAN

4.1. Nilai Barang/ Harga Perolehan adalah harga beli Barang yang disewa-pembiayaankan kepada Debitur dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini merupakan jumlah yang setinggi-tingginya.

– Apabila kemudian pembelian ternyata dapat direalisasikan dengan harga yang lebih rendah maka Harga Perolehan yang berlaku adalah harga pembelian menurut jumlah (harga) yang lebih rendah tadi.

4.2. Nilai Barang/ Harga Perolehan tersebut adalah harga franco di tempat Lokasi Penggunaan Barang dalam Struktur Perjanjian ini.

PASAL 5
SIMPANAN JAMINAN

Debitur wajib menyerahkan atau mendepositkan kepada Perseroan uang sebagai Simpanan Jaminan pada permulaan masa sewa pembiayaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

5.1. Simpanan Jaminan tidak berbunga, dan yang tidak dapat diambil kembali selama Perjanjian ini (masih) berlangsung atau selama Debitur masih mempunyai kewajiban kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.

5.2. Simpanan Jaminan itu merupakan jaminan dan tanggungan atas ketaatan dan kesanggupan Debitur untuk melaksanakan semua ketetapan, syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

5.3. jika selain Simpanan Jaminan tersebut Perseroan menetapkan adanya Jaminan (-Jaminan) lain dalam rangka Perjanjian ini, maka Simpanan Jaminan tersebut dianggap menjamin semua klaim Perseroan dengan urutan penggunaan Jaminan ditetapkan oleh Perseroan.

5.4. Perseroan berhak menggunakan Simpanan Jaminan tersebut untuk pembayaran suatu jumlah yang seharusnya telah dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini, tetapi Debitur lalai untuk melakukannya.

5.5. selama Perjanjian ini berlangsung, Simpanan Jaminan harus senantiasa berjumlah sebesar tersebut dalam Struktur Perjanjian ini dan apabila pada suatu waktu oleh satu dan lain hal ternyata jumlahnya menjadi kurang dari jumlah tersebut maka Debitur wajib membayar atau menutupi setiap dan semua kekurangannya sehingga besarnya Simpanan Jaminan menjadi tetap sebesar sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini.

5.6. apabila ternyata Debitur tidak melakukan pembayaran untuk menutupi kekurangan jumlah Simpanan Jaminan sebagaimana diminta Perseroan, maka Perseroan dapat menganggap Debitur telah lalai untuk memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan dalam Perjanjian ini, dan akibat-akibat kelalaian tersebut akan berlaku ketentuan tentang Peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perjanjian ini.

5.7. apabila Perjanjian ini berakhir karena keadaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9.2 Perjanjian ini, maka Simpanan Jaminan tersebut akan dipakai untuk pembayaran harga pembelian Barang (seharga Nilai Sisa) oleh Debitur kepada Perseroan dalam rangka pelaksanaan Hak Opsi.

PASAL 6
PENARIKAN ATAU PENCAIRAN FASILITAS (PEMBELIAN BARANG OLEH PERSEROAN)

6.1. Penarikan atau pencairan Fasilitas dapat dilakukan bilamana persediaan dana Rupiah pada Perseroan mencukupi dan setelah Debitur terlebih dahulu memenuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

6.2. Sebagai suatu "Fasilitas", maka "pencairannya" diwujudkan dengan dilaksanakannya pembelian Barang oleh Perseroan, baik secara sekaligus untuk seluruh unit Barang ataupun secara bertahap (parsial) sesuai dengan kesepakatan bersama.

6.3. Pembelian Barang oleh Perseroan baru akan dilakukan dalam hal:
a. Debitur telah menyerahkan kepada Perseroan semua dokumen berkenaan dengan data-data Debitur beserta pasangannya (dalam hal Debitur adalah perorangan); dan semua akta dan/ atau dokumen berkenaan dengan Anggaran Dasar (termasuk semua perubahannya) serta yang berkenaan dengan izin-izin, susunan Pemegang Saham/

Pesero, Direksi/ Pengurus dan Dewan Komisaris yang terakhir (dalam hal Debitur adalah perusahaan).

b. Perseroan telah menerima dari Debitur sejumlah cek dan/ atau bilyet giro dan/ atau instrumen pembayaran lain yang telah disepakati untuk pembayaran Nilai Angsuran sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini.

c. Debitur telah membayar Simpanan Jaminan dan biaya-biaya yang ditetapkan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini.

d. telah dibuat dan ditanda-tangani perjanjian (-perjanjian) lain yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini, antara lain tetapi tidak terbatas pada Jaminan (-Jaminan), bila dalam pemberian Fasilitas ini diwajibkan adanya.

e. telah diterima Barang dengan baik oleh Debitur dari Perseroan sesuai Pasal 7 Perjanjian ini di Lokasi Penggunaan Barang tersebut dalam Struktur Perjanjian ini.

f. telah diterima asli semua dokumen kepemilikan atas Barang, antara lain tetapi tidak terbatas pada faktur, invoice dan kwitansi dari Debitur dan/ atau dari Penyedia Barang.

g. telah diterima asli dari polis (-polis) asuransi yang ditutup pada Perusahaan Asuransi yang telah disepakati oleh Debitur dan Perseroan, untuk resiko sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini atau bila belum ada, keterangan tertulis dari Perusahaan Asuransi yang menyatakan bahwa Barang dan/ atau diri Debitur (*credit life insurance*) benar telah diasuransikan secara sebagaimana mestinya dan dibayar penuh preminya oleh Debitur kepada Perusahaan Asuransi tersebut dan bahwa asli polis asuransi serta bukti pembayaran (-pembayaran) preminya akan diserahkan oleh Perusahaan Asuransi tersebut kepada Perseroan.

6.4. Debitur setuju bahwa Perseroan yang akan menentukan suatu tanggal sebagai tanggal pencairan Fasilitas, pada tanggal mana Jangka Waktu Pembiayaan mulai efektif berlangsung. Apabila Jangka Waktu Pembiayaan dimulai setelah tanggal pencairan Fasilitas maka Debitur setuju untuk membayar bunga sebesar yang ditetapkan Perseroan terhitung sejak tanggal pencairan Fasilitas dimaksud sampai tanggal dimulainya Jangka Waktu Pembiayaan di atas.

6.5. Debitur berhak membatalkan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis yang wajib sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penanda-tanganan Perjanjian ini ("**Masa Jeda**") dengan Perseroan menerima paling sedikit Pokok Hutang/ Nilai Pembiayaan ditambah dengan Bunga dan Biaya Administrasi Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian selambat-lambatnya sebelum Masa Jeda tersebut di atas berakhir. Debitur setuju bahwa Perseroan berhak atas biaya-biaya yang telah dibayarkan Debitur sehubungan dengan Perjanjian ini. Ketentuan Masa Jeda tersebut di atas tidak berlaku untuk Debitur yang menggunakan layanan secara berulang dari Perseroan dan/ atau Jangka Waktu Pembiayaan sampai dengan 1 (satu) tahun.

6.6. Pembelian Barang oleh Perseroan kepada Debitur dengan pembayaran atas harganya sebesar Nilai Barang/ Harga Perolehan sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini kepada Debitur.

6.7. Untuk keperluan pembelian Barang, Perseroan dan Debitur akan membuat dan menanda-tangani Perjanjian Jual Beli Barang.

6.8. Debitur setuju bahwa dalam membayar Nilai Barang/ Harga Perolehan kepada Debitur, Perseroan akan langsung memotongnya dengan suatu jumlah uang sebesar Simpanan Jaminan yang harus dibayar Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas dan semua biaya yang harus dibayar oleh Debitur kepada Perseroan (jika ada), demikian maka jumlah uang yang secara riil diserah-terimakan oleh Perseroan kepada Debitur hanyalah sebesar Pokok Hutang/ Nilai Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Perseroan dan Debitur.

PASAL 7
PENYERAHAN KEPADA DAN
PENERIMAAN BARANG OLEH DEBITUR

7.1. Oleh karena Barang, sebelumnya dan hingga saat ini secara fisik tetap berada dalam penguasaan Debitur sepenuhnya di Lokasi Penggunaan Barang sebagaimana tersebut dalam Struktur Perjanjian ini, maka praktis tidak perlu lagi dilakukan penyerahan secara fisik.

7.2. Penyerahan secara yuridis Barang oleh Perseroan kepada Debitur dalam rangka Perjanjian ini dianggap terjadi bersamaan dengan pembayaran Nilai Barang/ Harga Perolehan oleh Perseroan kepada Debitur yaitu pada tanggal pencairan Fasilitas.

7.3. Oleh karena Barang sebelumnya adalah milik Debitur maka Debitur bertanggung-jawab atas mutu serta atas apapun juga berkenaan Barang yang dijual oleh Debitur kepada Perseroan dan kemudian secara serta merta disewa-pembiayaankan kembali oleh Debitur.

PASAL 8
PEMASANGAN ETIKET/ PLAKAT PADA BARANG

Atas beban dan biayanya sendiri, Debitur wajib memasang etiket, plakat atau tanda lain pada (setiap) Barang untuk menunjukkan Barang merupakan obyek Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada Debitur, dan apabila Debitur tidak melakukannya meskipun untuk itu telah diminta secara resmi, Perseroan adalah berhak untuk melakukannya sendiri.

PASAL 9
SAAT DIMULAI DAN BERAKHIRNYA SEWA PEMBIAYAAN

9.1. Sewa pembiayaan dalam Perjanjian ini oleh Debitur mulai berlangsung atau dihitung (effektif) sejak tanggal pencairan Fasilitas sebagaimana disebut dalam Pasal 6.4, dan berlaku untuk Jangka Waktu Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini yang dapat diubah atau diperpanjang atas persetujuan bersama oleh Perseroan dan Debitur.

9.2. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak, kecuali dalam keadaan-keadaan:
a. berakhirnya Jangka Waktu Pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Struktur Perjanjian ini, atau
b. terjadi kehilangan atau kerusakan total (*Total Loss*) atas Barang, atau
c. Debitur melakukan Pengakhiran Lebih Awal Perjanjian ini, atau
d. terjadinya Peristiwa Cidera Janji oleh Debitur.

PASAL10
KETENTUAN PEMBAYARAN NILAI ANGSURAN DAN
SKALA PRIORITAS PENGGUNAAN SETIAP UANG PEMBAYARAN

10.1. Debitur wajib membayar secara tepat waktu menurut jadwal yang ditentukan, setiap Nilai Angsuran sesuai dengan jumlah, waktu dan cara yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini.

10.2. Semua pembayaran kepada Perseroan harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang atau kompensasi, atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Debitur melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

10.3. Pembayaran dilakukan dalam mata uang sebagaimana tersebut dalam Struktur Perjanjian ini atau dalam mata uang lain ekuivalen dengan mata uang tersebut.

10.4. Jika Debitur lalai membayar Nilai Angsuran dan/ atau Premi Asuransi berdasarkan Perjanjian ini kepada Perseroan, maka Debitur dengan ini menyetujui bahwa jumlah (-jumlah) tersebut dikenakan Denda Keterlambatan sebesar sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian terhitung sejak tanggal (-tanggal) jatuh tempo atau tanggal timbulnya hutang dalam dokumen lain yang disepakati secara tersendiri sampai dengan tanggal pelunasannya oleh Debitur. Debitur wajib membayar biaya pengambilan uang Nilai Angsuran yang tertunggak dalam hal Perseroan terpaksa harus mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Debitur. Denda Keterlambatan dan biaya tersebut di atas dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh Perseroan kepada Debitur.

10.5. Semua pembayaran yang diterima Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dan/ atau berdasarkan setiap Perjanjian Jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan digunakan menurut skala prioritas (urutan) sebagai berikut:
a. pertama, untuk pembayaran biaya yang terhutang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini,
b. kedua, untuk pembayaran Premi Asuransi yang tertunggak,
c. ketiga, untuk pembayaran Denda Keterlambatan,
d. keempat, untuk pembayaran Bunga,
e. kelima, untuk pembayaran Pokok Hutang/ Nilai Pembiayaan.

10.6. Apabila terjadi perubahan kondisi makro ekonomi yang signifikan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada perubahan tingkat suku bunga, kurs dan likuiditas di Perbankan, maka Perseroan berhak menyesuaikan besarnya Tingkat Suku Bunga/ Imbalan Jasa dan/ atau besarnya Nilai Angsuran sebagaimana dimaksud di dalam Struktur Perjanjian ini, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Perseroan kepada Debitur.

10.7. Semua pembayaran harus dilakukan kepada Perseroan. Pembayaran dengan cek, bilyet giro, transfer dan lainnya harus dibuat atas nama Perseroan dan baru dianggap sebagai pembayaran apabila dana telah diterima di rekening Perseroan. Apabila terdapat biaya yang timbul karena pembebanan oleh Bank atau pihak penerima pembayaran, sehingga mengurangi jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Perseroan, maka Debitur wajib membayar secara seketika dan sekaligus lunas kekurangan Nilai Angsuran, beserta denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan Nilai Angsuran, setelah memperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut dari Perseroan.

10.8. Dalam hal tanggal pembayaran oleh Debitur sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian jatuh di luar hari kerja Perseroan dan/ atau hari libur Nasional, maka pembayaran harus diterima dan/ atau masuk ke Rekening Perseroan selambat-lambatnya sehari sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian. Apabila

melampaui tanggal jatuh tempo tersebut, maka Debitur akan dibebankan Denda Keterlambatan sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian.

PASAL 11
PERUBAHAN DAN MODIFIKASI BARANG

11.1. Debitur tidak diperkenankan mengadakan tambahan, pengurangan, perubahan, modifikasi ataupun penukaran terhadap urutan kerja, fungsi atau mutu Barang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

11.2. Jika Debitur melakukan hal tersebut dalam Pasal 11.1 di atas tanpa persetujuan Perseroan maka Debitur atas permintaan Perseroan harus segera menyesuaikan kembali Barang seperti keadaan semula atas biayanya sendiri.

11.3. Setiap tambahan, penyempurnaan atau perubahan Barang yang dilakukan dengan atau tanpa izin Perseroan, menjadi bagian dari Barang.

PASAL 12
PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG

Dalam penggunaan dan pengoperasian Barang, yang semuanya itu atas biaya dan resikonya sendiri, Debitur wajib untuk:

12.1. patuh dan taat melaksanakan petunjuk pabrik pembuat Barang tentang cara pemakaian/ penggunaan dan pemeliharaan Barang dengan cara yang benar.

12.2. memeriksa Barang secara teratur dan sebagaimana mestinya, dan memperbaiki Barang serta mengganti semua bagian yang hilang, rusak, hancur atau patah dengan suku cadang yang diperuntukkan atau dianjurkan oleh pembuat Barang, atau dengan persetujuan tertulis Perseroan terlebih dahulu melakukan penggantian suku cadang dengan yang sama mutunya serta nilainya.

12.3. mentaati dan mematuhi semua ketentuan perundangan dan/ atau peraturan yang berlaku dan atas biayanya sendiri wajib membayar tepat pada waktunya semua biaya pendaftaran, lisensi, izin, uang sewa, bunga, pajak, pungutan dan pengeluaran lain sehubungan dengan penitipan, penyimpanan, penggunaan, penguasaan, perbaikan dan pemeliharaan Barang serta kewajiban lain termasuk penggantian suku cadang dan peralatan Barang serta menjamin agar Barang bebas dari tuntutan hukum atau yang berwenang atau keputusan dan proses Pengadilan dan wajib mentaati semua peraturan. Atas permintaan Perseroan, Debitur wajib menyerahkan tanda terima bukti atas pembayaran segala biaya tersebut di atas.

12.4. Bilamana terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada Barang tersebut, maka Debitur harus segera melaporkannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

12.5. Untuk perubahan fisik dan/ atau mesin Barang harus dilakukan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

PASAL 13
LARANGAN MELEKATKAN BARANG PADA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

13.1. Tanpa izin tertulis Perseroan, Debitur tidak diperkenankan memasang, menanam, mengikat atau dengan satu cara melekatkan secara permanen Barang pada tanah dan/ atau bangunan tempat Barang disimpan dan/ atau dipakai.

13.2. Dalam hal Barang akan dioperasikan oleh Debitur di atas tanah dan/ atau bangunan milik pihak ketiga, Debitur harus memperoleh izin tertulis terlebih dulu dari Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 13.1 di atas, dengan Debitur harus mengajukan secara tertulis disertai dengan pernyataan dari pemilik tanah dan/ atau bangunan, yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan/ atau bangunan tersebut menyetujui untuk memperlakukan Barang sebagai bukan perlengkapan tetap atau peralatan tetap yang merupakan bagian dari tanah dan/ atau bangunan, meskipun Barang telah dipasang/ dilekatkan pada tanah dan/ atau bangunan.

13.3. Dalam hal tanah dan/ atau bangunan (baik milik Debitur ataupun pihak ketiga) di atas atau di dalam mana Barang dipasang atau dilekatkan, akan dijaminkan, maka Debitur harus memperoleh suatu pernyataan (waiver) dari pihak kreditur (-kreditur) bahwa penjaminan tanah dan/ atau bangunan tersebut tidak termasuk Barang tersebut.

PASAL 14
PEMERIKSAAN BARANG

Perseroan atau setiap orang atau pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh Perseroan untuk pada setiap waktu yang dipandang perlu berhak memasuki tanah, bangunan dan/ atau tempat Barang disimpan atau diperkirakan disimpan dan/ atau dipakai untuk mengadakan pemeriksaan atas adanya dan atas keadaan Barang, dan bilamana perlu atas biaya Debitur, melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Debitur bilamana ternyata Debitur melalaikan kewajibannya. Apabila Barang tersebut rusak dan/ atau karena apapun juga sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau tidak lagi cukup untuk membayar hutang Debitur kepada Perseroan, maka Debitur dengan ini berjanji serta mengikat diri akan mengganti dan/ atau menambah dengan barang lainnya yang disetujui dan dapat diterima oleh Perseroan dan pengganti dan/ atau penambah dari Barang tersebut termasuk sebagai Barang yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dan karenanya harus tunduk dan mentaati semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.

PASAL 15
KEHILANGAN DAN/ ATAU KERUSAKAN BARANG

15.1. Debitur dengan ini menerima dan menanggung segala resiko kehilangan dan/ atau kerusakan Barang, atau suatu bagian dari padanya, yang timbul karena apapun sejak tanggal penerimaan Barang.

15.2. Dalam hal terjadi kehilangan dan/ atau kerusakan sebagian atas Barang, maka atas beban dan biaya sendiri, Debitur harus segera melakukan tindakan sebagai berikut:
a. mengganti Barang dengan barang yang serupa dalam keadaan bekerja baik, atau
b. memperbaiki Barang menjadi seperti keadaan semula dan bekerja baik.

Jika tindakan (-tindakan) tersebut telah dilakukan maka Perjanjian ini akan tetap mempunyai kekuatan dan berlaku penuh tanpa sesuatu perubahan.

15.3. Jika seluruh Barang hilang dan/ atau rusak berat yang mengakibatkan tidak dapatnya dipakai lagi sama sekali, demikian menjadi *total loss*, maka Perjanjian ini berakhir, dan karenanya Debitur harus membayar secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Perseroan seluruh jumlah hutang Debitur kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo, dan menjalankan Hak Opsi dengan melakukan pembelian Barang dari Perseroan secara lebih awal ("**Pembelian Dini**"), dengan membayar kepada Perseroan:
a. Nilai Angsuran yang tertunggak, berikut Denda Keterlambatan dan Bunga, bila ada, ditambah
b. Nilai Kerugian Yang Ditetapkan (*Stipulated Loss Value*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini, ditambah
c. Denda Pengakhiran Lebih Awal dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini, ditambah
d. Biaya-biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

15.4. Jika ketentuan dalam Pasal 15.3 di atas diberlakukan dan jumlah-jumlah sebagaimana tersebut Pasal 15.3 di atas telah diterima penuh oleh Perseroan, maka Perseroan akan:
a. mengembalikan Simpanan Jaminan kepada Debitur, dan
b. memindahkan dan menyerahkan kepada Debitur sepenuhnya hak kepemilikan atas Barang berikut hak-hak sah lainnya terhadap pihak ketiga.

15.5. Debitur akan membayar kepada Perseroan atas kerugian atau kerusakan Barang yang tidak/ belum cukup diasuransikan.

PASAL 16
LARANGAN PEMINDAHAN LOKASI PENGGUNAAN, PEMINDAHAN HAK, PENJUALAN, PENJAMINAN SERTA PENGGUNAAN BARANG OLEH PIHAK LAIN

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, Debitur tidak berhak:

16.1. memindahkan Barang keluar dari Lokasi Penggunaan Barang sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini.

16.2. memindahkan hak, menjual, menjaminkan Barang ataupun menyewakan kembali Barang atau mengizinkan pihak lain mempergunakan Barang tersebut dan/ atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hak pemilikan Perseroan atas Barang baik sebagian ataupun seluruhnya.

PASAL 17
ASURANSI

17.1. Selama Perjanjian ini berlangsung sampai dengan seluruh kewajiban kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dipenuhi oleh Debitur, maka Debitur atas beban dan biayanya sendiri wajib mengasuransikan Barang dan diri Debitur (*credit life insurance*) (dalam hal Debitur perorangan) terhadap resiko-resiko yang dianggap perlu, dan memperpanjang masa asuransi apabila ternyata masa asuransi pada penutupan sebelumnya akan atau telah berakhir, dengan kondisi dan jumlah pertanggungan minimal sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini, atau dengan kondisi dan jumlah pertanggungan lain yang secara tertulis kemudian disetujui oleh Perseroan, dan membayar premi asuransi, komisi, serta biaya-biaya lain yang ditetapkan dan wajib dibayar kepada Perusahaan Asuransi. Dalam hal premi asuransi telah ditutup atau dibayar terlebih dahulu oleh Perseroan, meskipun hal tersebut bukan merupakan kewajiban Perseroan, maka Debitur wajib memberikan penggantiannya dan membayar kepada Perseroan secara sekaligus lunas atas seluruh premi asuransi tersebut.

17.2. Debitur dan Perseroan menentukan resiko atas Barang dan/ atau diri (*credit life insurance*) Debitur yang diasuransikan sekurang kurangnya untuk suatu jumlah yang dapat menutupi Nilai Kerugian Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 di bawah ini.

17.3. Setiap dan semua asli dari polis asuransi, kwitansi-kwitansi pembayaran premi (termasuk semua premi pembaharuan) dan perjanjian-perjanjian serta bukti-bukti lain mengenai asuransi, wajib diberikan kepada dan disimpan oleh Perseroan. Setiap dan semua polis asuransi wajib memuat klausula leasing yang menyebutkan bahwa segala ganti rugi asuransi

adalah hak Perseroan sehingga segala bentuk pembayaran dan ganti rugi (klaim) asuransi hanya dapat dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, dan Perseroan selaku penerima uang ganti rugi asuransi (*loss payee*) berhak untuk memperhitungkannya dengan jumlah-jumlah kewajiban Debitur kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.

17.4. Debitur atas kebijaksanaan sendiri dapat mengasuransikan Barang terhadap kemungkinan klaim pihak ketiga yang timbul karena penitipan atau pemakaian Barang, namun asuransi tersebut harus mencantumkan klausula leasing atas nama Perseroan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan pasal 17.3 di atas, sedangkan biayanya atas beban Debitur.

17.5. Sehubungan dengan Pasal 17.3 Perjanjian ini, jika terjadi resiko terhadap Jaminan dan/ atau diri Debitur (*credit life insurance*) yang diasuransikan, maka:

a. Debitur atau ahli waris Debitur (dalam hal Debitur meninggal dunia) wajib segera memberitahukan resiko tersebut kepada Perseroan dan segera menyerahkan kepada Perseroan semua dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan ganti rugi (klaim) asuransi.

b. Debitur dengan ini menyerahkan kepada Perseroan sebagaimana Perseroan dengan ini menerima baik dalam cessie semua hak dan tagihan yang dipunyai oleh Debitur terhadap Perusahaan Asuransi berdasarkan polis asuransi yang telah atau yang kemudian akan ditutup oleh Debitur untuk risiko atas Jaminan dan/ atau diri Debitur (*credit life insurance*). Oleh sebab itu Perseroan berhak setiap waktu memberitahukan secara resmi tentang cessie tagihan asuransi kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan, agar Perusahaan Asuransi yang bersangkutan mengakui cessie ini, dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur.

c. Perseroan berhak mengajukan permohonan (klaim) kepada Perusahaan Asuransi, membicarakan perihal ganti rugi dengan Perusahaan Asuransi dan minta atau menuntut uang ganti rugi dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan dan penanda-tanganan surat-surat/ dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan (klaim) tersebut kepada Perusahaan Asuransi.

d. Perseroan berhak atas uang klaim asuransi dalam hal Barang rusak dan/ atau musnah total atau menjadi sama sekali tidak bisa dipakai lagi (*Total Loss*), dan/ atau dalam hal Debitur meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total, maka Perseroan berhak mengakhiri Perjanjian ini, dan menggunakan uang klaim asuransi untuk membayar kewajiban Debitur dalam rangka Perjanjian ini, yang meliputi:
- Nilai Angsuran yang tertunggak berikut Denda Keterlambatan dan Bunga, ditambah
- Nilai Kerugian Yang Ditetapkan (*Stipulated Loss Value*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini, ditambah
- Denda Pengakhiran Lebih Awal dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini, ditambah
- Biaya-biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

Setelah jumlah-jumlah tersebut di atas seluruhnya tertutup, termasuk jumlah Simpanan Jaminan yang dapat dikompensasikan dengan seluruh kewajiban Debitur, sehingga terdapat kelebihan uang klaim asuransi setelah digunakan untuk membayar seluruh hutang Debitur tersebut di atas, maka Perseroan akan mengembalikan kelebihan dimaksud kepada Debitur atau ahli waris Debitur (dalam hal Debitur meninggal dunia) selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah seluruh persyaratan pengembalian kelebihan uang klaim asuransi diterima secara lengkap oleh Perseroan. Sebaliknya, apabila uang klaim asuransi tidak cukup melunasi seluruh hutang Debitur, maka sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang Debitur kepada Perseroan dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh Debitur dan/ atau Penjamin pada saat ditagih oleh Perseroan.

17.6. Debitur wajib menepati dan memenuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi. Segala penafsiran mengenai syarat dan ketentuan asuransi tunduk kepada segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi.

- Apabila asuransi dilakukan dengan nilai pertanggungan di bawah harga sebenarnya ("*Under Insured*") ataupun di atas harga sebenarnya ("*Over Insured*") maka Debitur sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pemberian ganti rugi dan lain-lain yang berlaku pada Perusahaan Asuransi tersebut.

- Debitur menyetujui bahwa pemberian uang klaim asuransi atas diri Debitur (*credit life insurance*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5 Perjanjian ini diberikan oleh Perusahaan Asuransi sebesar sisa pokok hutang Debitur yang dihitung pada saat terjadinya resiko:
  a. Debitur meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total yang diakibatkan kecelakaan, yang terjadi sejak tanggal berlakunya asuransi diri Debitur (*credit life insurance*),
  b. Debitur meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total yang diakibatkan sakit yang bukan dikecualikan dalam polis asuransi, yang terjadi setelah masa tunggu yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi.

17.7. Debitur tidak boleh melakukan atau memperbolehkan atau menyebabkan dilakukannya segala sesuatu yang dapat mengakibatkan asuransi yang ditutup menurut Pasal ini menjadi batal, atau yang dapat atau mungkin dapat mengurangi hak atas ganti rugi yang akan dan/ atau seharusnya diperoleh dari Perusahaan Asuransi terhadap atau mengenai Barang dan/ atau diri Debitur (*credit life insurance*) tersebut di atas.

17.8. Dalam hal proses klaim asuransi masih dalam proses oleh Perusahaan Asuransi, Debitur dan/ atau Penjamin tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Nilai Angsuran secara tepat waktu. Dan jumlah-jumlah tersebut akan diperhitungkan pada saat pencairan uang klaim dari Perusahaan Asuransi.

17.9. Kegagalan untuk mendapatkan ganti rugi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, baik karena cidera janji oleh Perusahaan Asuransi, atau karena Debitur melalaikan kewajiban dalam Pasal ini, atau karena sebab lain, tidak membebaskan Debitur dan/ atau Penjamin dari tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 18
PENGALIHAN PERJANJIAN KEPADA PIHAK LAIN

18.1. Perjanjian ini bersifat khusus untuk Debitur, oleh karena itu Debitur dengan cara dan alasan apapun juga tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan/ atau memindahkan baik sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis Perseroan terlebih dahulu.

18.2. Perseroan tanpa memerlukan persetujuan Debitur, berhak mengalihkan dan/ atau memindahkan dan/ atau menjaminkan sebagian atau seluruh hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Perseroan memberitahu hal ini kepada Debitur.

PASAL 19
NILAI KERUGIAN YANG DITETAPKAN (*STIPULATED LOSS VALUE*)

19.1. Debitur menjamin dan menanggung kerugian yang diderita oleh Perseroan sebagai akibat tidak dilakukannya kewajiban Debitur kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini ("**Nilai Kerugian Yang Ditetapkan (*Stipulated Loss Value*)**)" sebagai akibat dari:
a. adanya kehilangan atau kerusakan total (*Total Loss*) atas Barang, dan/ atau
b. adanya Pengakhiran Lebih Awal oleh Debitur, dan/ atau
c. adanya Peristiwa Cidera Janji oleh Debitur.

19.2. Nilai Kerugian Yang Ditetapkan (*Stipulated Loss Value*) besarnya meliputi:
a. Pokok Hutang/ Nilai Pembiayaan yang masih tersisa (*Outstanding Principal*), ditambah
b. Nilai Sisa.

PASAL 20
PENGAKHIRAN LEBIH AWAL

Debitur berhak mengakhiri Perjanjian ini secara lebih awal dari Jangka Waktu Pembiayaan menurut Struktur Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa:

20.1. pemberitahuan Pengakhiran Lebih Awal disampaikan oleh Debitur kepada Perseroan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (*tiga puluh*) hari sebelumnya.

20.2. Debitur wajib membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah hutang Debitur kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, serta melaksanakan Hak Opsi dengan melakukan Pembelian Dini atas Barang dari Perseroan. Pembelian Dini tersebut harus meliputi seluruh Barang.

20.3. jumlah-jumlah yang harus dibayarkan oleh Debitur kepada Perseroan berkenaan dengan Pembelian Dini ini adalah meliputi:
a. Semua Nilai Angsuran dan jumlah-jumlah lain yang terhutang, berikut Denda Keterlambatan dan Bunga, ditambah
b. Nilai Kerugian Yang Ditetapkan (*Stipulated Loss Value*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini, ditambah
c. Denda Pengakhiran Lebih Awal dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini, ditambah
d. Seluruh pajak yang (mungkin) timbul atau dikenakan berhubung dengan atau sebagai konsekuensi dari Pembelian Dini, dan ditambah lagi dengan
e. Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pembelian Barang oleh Debitur, bila ada, antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan perjanjian jual beli atas Barang oleh Perseroan kepada Debitur.

– Dalam hal ini maka Simpanan Jaminan (*Security Deposit*) menjadi faktor pengurang bagi pembayaran jumlah-jumlah tersebut oleh Debitur kepada Perseroan.

Setelah seluruh jumlah tersebut di dalam Pasal 20.3 di atas diterima oleh Perseroan dari Debitur, maka Perseroan harus menyerahkan kembali kepada Debitur seluruh asli dokumen kepemilikan atas Barang dan sejauh masih diperlukan, atas biaya Debitur membuat dan menanda-tangani akta atau surat jual beli Barang kepada Debitur.

PASAL 21
PERNYATAAN, JAMINAN DAN PENGAKUAN HUTANG DEBITUR SERTA HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DEBITUR

21.1. Debitur dengan ini mengaku benar dan secara sah berhutang kepada Perseroan sebesar Pokok Hutang/ Nilai Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian.

21.2. Debitur dengan ini mengakui bahwa besarnya seluruh hutang yang terhutang oleh Debitur kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, didasarkan pada pembukuan dan pencatatan-pencatatan dari Perseroan. Pembukuan dan pencatatan-pencatatan Perseroan merupakan bukti tentang semua jumlah hutang atau kewajiban Debitur kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Debitur.

21.3. Jumlah yang sewaktu-waktu terhutang oleh Debitur kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini meliputi Nilai Angsuran, Denda Keterlambatan, Bunga, Nilai Kerugian Yang Ditetapkan (*Stipulated Loss Value*), serta biaya-biaya yang berkenaan dengan Perjanjian ini.

21.4. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Perseroan bahwa:

a. dalam hal Debitur adalah suatu badan:
   - Debitur adalah suatu perusahaan yang didirikan dengan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan memiliki kekayaan sendiri, serta menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan/ Undang-undang yang berlaku.
   - yang menanda-tangani Perjanjian ini benar mempunyai wewenang penuh untuk itu.
   - Debitur telah mendapatkan/ melaksanakan segala formalitas yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya untuk membuat dan menanda-tangani Perjanjian ini.

b. pada saat penanda-tanganan Perjanjian ini dalam keadaan sehat dan tidak/ sedang dalam perawatan di rumah sakit (dalam hal Debitur adalah perorangan).

c. tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga. Tidak sedang dalam permohonan atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak yang berwenang dan/ atau pihak ketiga lainnya.

d. tidak sedang dalam permohonan atau berada dalam keadaan Pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

e. dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Perseroan adalah benar-benar meliputi keadaan Debitur yang sesungguhnya, yang terakhir dan masih berlaku.

f. tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak (-pajak), tagihan, biaya dan/ atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah.

g. tidak ada Undang-undang, Peraturan, Ketetapan, Putusan Pengadilan atau Badan Administrasi dan/ atau dokumen lainnya yang mengikat atas atau berlaku terhadap Debitur atau setiap kekayaannya, yang dilanggar dengan diadakannya dan dilangsungkannya Perjanjian ini dan/ atau dengan Perjanjian Jaminan.

h. Fasilitas yang diberikan Perseroan kepada Debitur wajib digunakan untuk keperluan usaha produktif sesuai izin usaha yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

i. Jaminan yang diserahkan kepada Perseroan adalah benar milik Penjamin dan tidak ada pihak lain yang turut memiliki jaminan tersebut, sehingga Penjamin adalah pihak satu-satunya yang berhak dan berwenang penuh untuk menjaminkannya; bahwa jaminan tersebut tidak sedang dijaminkan kepada siapapun juga, tidak sedang dijual, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak dalam sitaan, dan bebas dari segala hutang pajak dan/ atau bea kepada Pemerintah, demikian sehingga Perseroan dibebaskan sepenuhnya dari tanggung jawab, bila dikemudian hari ternyata ada tuntutan-tuntutan mengenai hal- hal tersebut di atas dari pihak manapun juga.

j. untuk membuat, menanda-tangani, dan menyerahkan Perjanjian ini dan jaminan-jaminan kepada Perseroan, Debitur dan Penjamin tidak memerlukan izin atau persetujuan dari orang lain/ pihak siapapun juga. Apabila disyaratkan izin atau persetujuan dari orang lain/ pihak siapapun juga untuk membuat, menanda-tangani, dan menyerahkan Perjanjian ini dan Jaminan-Jaminan kepada Perseroan maka Debitur dan Penjamin telah memperoleh izin atau persetujuan tersebut pada tanggal ditanda-tanganinya Perjanjian ini.

k. Segala biaya dan pembayaran yang diterima oleh Perseroan selama dan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, diperoleh dari sumber dana yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pendanaan terorisme, judi online, serta bebas dan bersih dari setiap klaim pihak ketiga.

21.5. Selain hal-hal yang harus dilakukan oleh Debitur sebagaimana yang secara eksplisit telah tercantum dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini Debitur sepakat dan setuju bahwa selama Debitur mempunyai kewajiban kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, Debitur harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. membayar semua pajak, tagihan dan biaya yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah.

b. memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh Perseroan dari waktu ke waktu.

c. memberitahukan Perseroan bilamana terjadi suatu Peristiwa Cidera Janji.

d. memberitahukan sesegera mungkin kepada Perseroan secara tertulis tentang adanya perubahan Anggaran Dasar, susunan pemegang saham/ pesero, Direksi dan Dewan Komisaris Debitur, dan menyampaikan fotocopy yang disahkan dari akta (-akta) yang merekam adanya perubahan tersebut.

PASAL 22
PERISTIWA CIDERA JANJI

Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji oleh Debitur dan/ atau Penjamin terhadap Perjanjian ini:

22.1. bilamana suatu Nilai Angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.

22.2. jika Debitur mengalihkan Barang kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

22.3. jika suatu bagian atau seluruh Barang hilang atau disita oleh pihak yang berwajib atau pihak lainnya.

22.4. jika suatu usul atas klaim asuransi yang dibuat oleh Debitur atau Perseroan, atau suatu polis asuransi yang berhubungan dengan Barang dan/ atau diri Debitur (*credit life insurance*) ditolak.

22.5. Debitur telah melakukan atau menyebabkan dilakukan atau mengizinkan atau membiarkan suatu tindakan atau hal mentelantarkan Barang, atau yang mengancam atau yang mungkin dapat mengancam keselamatan dari Barang.

22.6. jika suatu surat keterangan, surat pernyataan atau dokumen yang diberikan Debitur dan/ atau penjamin sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak sesuai atau tidak benar dengan kenyataan sebenarnya.

22.7. jika Debitur dan/ atau Penjamin terlibat suatu perkara di Pengadilan atau institusi berwenang lainnya, dan/ atau harta kekayaan Debitur dan/ atau Penjamin disita oleh pihak yang berwajib atau pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya.

22.8. bilamana suatu permohonan atau tuntutan kepailitan atau penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*) telah diajukan terhadap Debitur dan/ atau Penjamin kepada instansi yang berwenang, atau Debitur dan/ atau Penjamin telah dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya.

22.9. jika kekayaan dari Debitur dan/ atau Penjamin nilainya turun sedemikian rupa atau rusak, atau izin usaha Debitur dan/ atau Penjamin dicabut atau dibatasi oleh pihak yang berwenang.

22.10. jika Debitur dan/ atau Penjamin bubar atau dimohonkan bubar (dalam hal Debitur dan/ atau Penjamin adalah perusahaan), atau meninggal dunia atau di bawah pengampuan (dalam hal Debitur dan/ atau Penjamin adalah perorangan).

22.11. jika Debitur dan/ atau Penjamin melakukan atau menyebabkan dilakukan atau mengizinkan atau membiarkan dilakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 23
UPAYA-UPAYA HUKUM DALAM HAL TERJADINYA PERISTIWA CIDERA JANJI

Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini:

23.1. melakukan penagihan kepada Debitur pada maupun di luar hari dan jam kerja, baik di tempat maupun di luar tempat alamat penagihan atau domisili Debitur; memberikan teguran tertulis kepada Debitur agar segera melaksanakan kewajiban kepada Perseroan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat Perseroan dimaksud.

23.2. meminta Barang kepada Debitur. Sehubungan dengan hak Perseroan tersebut maka Debitur setuju mulai saat itu menghentikan segala bentuk pemakaian Barang dan menyerahkannya kepada Perseroan secara sukarela.

23.3. Apabila Debitur tidak melaksanakan persetujuannya tersebut kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.2 Perjanjian ini, maka

Debitur dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Perseroan, apabila perlu dengan bantuan yang berwajib, instansi Pemerintah dan/ atau pihak lain, untuk melakukan tindakan penguasaan (*Repossessing*) atas Barang dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga, termasuk untuk memasuki semua tempat, pekarangan dan/ atau bangunan yang diduga menjadi tempat beradanya atau penyimpanan atau penitipan Barang, dan mengambil, menyuruh mengambil atau menarik setiap dan semua Barang untuk dan dalam rangka penguasaan (*Repossessing*) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini. Debitur setuju bahwa kunjungan Perseroan atau kuasanya ke dalam tempat, pekarangan dan/ atau bangunan dimaksud, tidaklah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum memasuki tempat atau pekarangan orang lain.

23.4. mengakhiri Perjanjian ini, serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitur kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Perseroan, dan melaksanakan Hak Opsi dengan melakukan Pembelian Dini atas Barang dari Perseroan, dengan membayar kepada Perseroan, diantaranya:

a. Nilai Angsuran yang tertunggak berikut Denda Keterlambatan dan Bunga, ditambah
b. Nilai Kerugian Yang Ditetapkan (*Stipulated Loss Value*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini, ditambah
c. Denda Pengakhiran Lebih Awal dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini, ditambah
d. Biaya-biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

- Dalam hal tersebut maka Simpanan Jaminan menjadi faktor pengurang (kompensasi sebagian) bagi seluruh jumlah pembayaran yang wajib dibayar Debitur berdasarkan ketentuan ini.

- Menyimpang dari ketentuan tentang Jangka Waktu Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian, atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat secara khusus atau tersendiri, maka Perseroan dan Debitur dengan ini menyatakan melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia untuk pengakhiran Perjanjian tersebut.

23.5. apabila ternyata Debitur tidak melakukan pembayaran dimaksud Pasal 23.4 ini, maka dengan ini Debitur memberikan persetujuan dan kuasa kepada Perseroan untuk menyewa-pembiayaankan atau menjual atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak atas Barang kepada orang atau pihak lain.

- Untuk tujuan tersebut di atas, dengan ini Debitur memberikan persetujuan dan kuasa kepada Perseroan untuk menghadap dimana perlu, kepada siapa saja, mengadakan perundingan-perundingan, menetapkan harga dan syarat-syarat penjualannya, membuat atau suruh membuat semua dokumen penjualannya, menjamin sepenuhnya kepada Pembeli, menerima seluruh uang hasil penjualannya dan mempergunakannya sesuai ketentuan Pasal ini, memberikan kwitansi atau tanda penerimaan uangnya, memenuhi semua kewajiban sebagai Penjual, menyerahkan Barang tersebut kepada Pembeli dan selanjutnya melakukan segala tindakan lain apapun juga yang dipandang baik, perlu dan berguna untuk tercapainya penjualan tersebut tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.

- Dalam hal dilakukan penjualan atau pemindahan hak atas Barang kepada orang atau pihak lain, maka Perseroan sepenuhnya berhak untuk memakai hasil penjualan atau pemindahan hak tersebut untuk memenuhi seluruh kewajiban Debitur kepada Perseroan yaitu dalam hal ini meliputi:
  a. Nilai Angsuran yang tertunggak berikut Denda Keterlambatan dan Bunga, ditambah
  b. Nilai Kerugian Yang Ditetapkan (*Stipulated Loss Value*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini, ditambah
  c. Denda Pengakhiran Lebih Awal dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini, ditambah
  d. Biaya-biaya untuk keperluan penguasaan kembali (*Repossessing*), penyimpanan dan perawatan Barang oleh Perseroan dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

- Apabila semua jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas telah diterima oleh Perseroan, setelah dikompensasikan dengan Simpanan Jaminan (*Security Deposit*), dan masih ada kelebihan, maka Perseroan akan mengembalikan kelebihannya tersebut kepada Debitur selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah seluruh persyaratan pengembalian kelebihan diterima secara lengkap oleh Perseroan dari Debitur.

- Tetapi apabila hasil bersih penjualan atau pemindahan hak dimaksud setelah dikompensasikan dengan uang Simpanan Jaminan ternyata masih kurang untuk menutup jumlah dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung-jawab dan kewajiban Debitur dan/ atau Penjamin untuk melunasinya kepada Perseroan.

23.6. Berkenaan dengan kuasa-kuasa sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, Debitur menyatakan:

a. kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, diberikan kepada Perseroan atas dasar adanya kewajiban bagi Debitur untuk melaksanakan Hak Opsi sebagaimana dimaksud Pasal 24 Perjanjian ini.

b. selama Debitur masih mempunyai kewajiban kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang disebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

23.7. kewajiban-kewajiban Perseroan untuk memberi Fasilitas lebih lanjut kepada Debitur (jika ada), segera berakhir.

PASAL 24
HAK OPSI DEBITUR ATAS BARANG

Apabila Perjanjian ini berakhir karena keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9.2 Perjanjian ini, maka Debitur wajib melaksanakan Hak Opsi untuk membeli seluruh Barang dari Perseroan dengan harga sebesar Nilai Sisa sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini, dan dalam hal ini Simpanan Jaminan dipergunakan sebagai pembayarannya (kompensasi).

PASAL 25
CROSS DEFAULT* DAN *CROSS COLLATERAL

Apabila Debitur memiliki beberapa fasilitas pembiayaan pada Perseroan, termasuk namun tidak terbatas Fasilitas berdasarkan Perjanjian ini, maka terhadap seluruh fasilitas pembiayaan dimaksud saling terikat *Cross Default* dan *Cross Collateral*, dalam arti:

a. Jika terjadi peristiwa Cidera Janji oleh Debitur terhadap Perjanjian ini, maka harus diartikan juga telah terjadi peristiwa Cidera Janji oleh Debitur terhadap seluruh dan setiap fasilitas pembiayaan yang ada pada Perseroan (*Cross Default*), begitu juga sebaliknya, dengan demikian Perseroan berhak menjalankan setiap dan/ atau segala upaya hukum dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Perjanjian ini terhadap seluruh fasilitas pembiayaan yang ada pada Perseroan.

b. Perseroan berhak menggunakan setiap pembayaran yang diterima Perseroan atas Perjanjian ini untuk membayar seluruh dan setiap fasilitas pembiayaan yang ada pada Perseroan.

c. terhadap Barang yang telah dilunasi kewajiban Fasilitasnya kepada Perseroan, akan secara otomatis menjadi Jaminan terhadap seluruh fasilitas pembiayaan yang masih terhutang pada Perseroan.

d. Jaminan yang diberikan kepada Perseroan berlaku dan digunakan juga untuk membayar seluruh dan setiap fasilitas pembiayaan yang ada pada Perseroan (*Cross Collateral*).

Oleh sebab itu selama seluruh fasilitas pembiayaan milik Debitur sebagaimana di atas belum dilunasi kepada Perseroan, maka Debitur dan Penjamin tidak berhak meminta, menerima dan memperoleh Barang dan Jaminan beserta dokumen kepemilikannya dari Perseroan sekalipun salah satu fasilitas pembiayaan dimaksud telah dilunasi kepada Perseroan.

PASAL 26
PERJANJIAN INI MENGATASI
SEMUA KESEPAKATAN YANG PERNAH DIBUAT

Perjanjian ini mencakup semua syarat dan ketentuan di antara kedua belah pihak dan menggantikan serta membatalkan dalam segala hal, semua pengaturan, perjanjian dan kesanggupan sebelumnya jika ada, antara kedua belah pihak, baik secara tertulis ataupun lisan.

PASAL 27
PAJAK DAN BIAYA LAIN

27.1. Sebagai akibat dari Perjanjian ini maka segala macam bea dan atau pajak yang harus dibayar baik yang sekarang maupun yang baru dikemudian hari mungkin akan dikenakan oleh Pemerintah berkenaan dengan Perjanjian ini dan/ atau perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini, menjadi beban dan harus dibayar oleh Debitur.

27.2. Debitur juga wajib membayar semua biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas dengan Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada komisi/ imbalan kepada agen pemasar/ perantara, biaya Notaris, bea meterai, biaya untuk keperluan balik nama atas Barang, biaya perawatan dan/ atau perbaikan, pertukaran, biaya penagihan, biaya untuk melacak keberadaan Barang, biaya penguasaan atas Barang (*Repossessing*, *Revindikasi Beslaag*), biaya mobilisasi Barang, biaya sewa tempat untuk penitipan Barang, biaya pemasaran/ iklan, biaya penjualan, pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminan atau penyelesaian lain untuk Barang, kompromi (*dadding*), eksekusi, biaya Pengadilan, biaya perkara, biaya pengacara Perseroan.

PASAL 28
PEMBERITAHUAN

28.1. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan wajib dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan diserahkan dengan salah satu cara sebagai berikut: diserahkan secara langsung melalui kurir; atau dengan pos atau surat tercatat melalui perusahaan ekspedisi; atau surat elektronik (*e-mail*); atau *Short Message*

Service (SMS); atau aplikasi *whatsapp* atau aplikasi sejenisnya; atau media sosial ke alamat-alamat sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini.

28.2. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju: (i) pada tanggal tanda terima ditanda-tangani oleh Debitur atau Perseroan atau wakil (-wakil) dari Debitur atau Perseroan, apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir; (ii) pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan pos atau surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditanda-tangani oleh Debitur atau Perseroan atau wakil (-wakil) dari Debitur atau Perseroan; (iii) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*) tanpa diikuti dengan laporan kegagalan pengiriman dari server *e-mail*; (iv) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui *Short Message Service* (SMS) atau aplikasi *whatsapp* atau aplikasi sejenisnya dengan tanda atau informasi keberhasilan pengiriman oleh operator selular atau *developer* dari aplikasi dimaksud; (v) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui media sosial dengan dimuatnya surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dimaksud pada media sosial.

28.3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Perseroan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis oleh Debitur kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya oleh Perseroan kepada Debitur dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada Perseroan.

PASAL 29
LAIN-LAIN

29.1. Apabila Jangka Waktu Pembiayaan ini telah berakhir sebagaimana tercantum di dalam Struktur Perjanjian atau berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 20 atau Pasal 23 Perjanjian ini, Debitur wajib melunasi seluruh jumlah hutangnya kepada Perseroan, baik berupa Pokok Hutang/ Nilai Pembiayaan, Bunga, Denda Keterlambatan, dan biaya-biaya yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal demikian maka Debitur wajib mengambil dokumen-dokumen kepemilikan atas Barang di kantor Perseroan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pelunasan oleh Debitur. Apabila Debitur tidak mengambil dokumen–dokumen kepemilikan dimaksud, maka Debitur dibebankan biaya administrasi penitipan sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap bulannya, yang dihitung dari sejak Debitur melalaikan kewajiban mengambil dokumen-dokumen kepemilikan tersebut di atas.

29.2. Bilamana Debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari Debitur.

29.3. Setiap lampiran, surat, dokumen ataupun adendum dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Daftar Dan Jadwal Pembayaran Angsuran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan oleh karenanya mengikat Perseroan dan Debitur. Perjanjian ini dapat ditanda-tangani dalam beberapa salinan, yang masing-masing dianggap asli, dan semua salinan tersebut merupakan satu instrumen yang sama. Tanda tangan yang dilakukan secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang telah mendapatkan izin resmi sesuai ketentuan peraturan Negara Republik Indonesia, dan harus diakui dan ditafsirkan sebagai tanda tangan elektronik yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (berikut seluruh perubahannya dan/ atau penggantinya di kemudian hari), oleh karena itu Perseroan dan Debitur akan menganggap tanda tangan tersebut sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan. Jika di kemudian hari dan oleh karena sebab apapun, tanda tangan basah diperlukan setelah Perjanjian ini ditanda-tangani secara elektronik, Perseroan dan Debitur sepakat untuk memberikan tanda tangan basahnya atas Perjanjian ini. Perseroan dan Debitur lebih lanjut sepakat bahwa tanggal penanda-tanganan Perjanjian ini adalah tanggal penanda-tanganan pertama, baik ditanda-tangani secara tanda tangan basah atau elektronik.

29.4. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini (termasuk dalam lampiran-lampirannya) akan diatur dan ditentukan kemudian oleh Perseroan dan Debitur.

29.5. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

29.6. Debitur telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, serta Debitur memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang Fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada Debitur. Oleh karena itu Debitur dengan ini menyatakan tunduk kepada Perjanjian ini beserta lampirannya.

29.7. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pihak yang berwenang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini Debitur dan Perseroan setuju untuk membuat dan menanda-tangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

29.8. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 30
DOMISILI

Untuk Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan-tuntutan hukum berkenaan dengan Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan di Badan Peradilan atau badan/ lembaga penyelesaian lain yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.

- Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/ atau (para) penerima hak dari Perseroan dan Debitur.

PASAL 31
LAYANAN PENGADUAN

31.1. Debitur berhak menyampaikan pengaduan secara tertulis dan/ atau lisan kepada Perseroan melalui salah satu atau beberapa cara sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian, dengan melampirkan paling sedikit identitas Debitur atau kuasanya, surat kuasa khusus (apabila pengaduan Debitur diwakilkan oleh pihak lain), Perjanjian, dan permasalahan yang diadukan.

31.2. Perseroan berhak menginformasikan dan meminta kekurangan informasi dan/ atau dokumen kepada Debitur dan/ atau kuasanya. Debitur dan/ atau kuasanya wajib menyerahkan kekurangan informasi dan dokumen tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan dari Perseroan sebagaimana di atas, dan dapat diperpanjang oleh Perseroan selama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

31.3. Perseroan akan menindak-lanjuti pengaduan Debitur selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengaduan yang disampaikan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengaduan yang disampaikan secara tertulis terhitung setelah data dan informasi diterima lengkap oleh Perseroan.

31.4. Perseroan berhak memperpanjang jangka waktu di atas selama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya sejak berakhirnya jangka waktu tersebut pada pasal 31.3 Perjanjian ini, apabila:
a. kantor cabang Perseroan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor cabang Perseroan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan, dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perseroan tersebut, dan/ atau
b. Pengaduan yang disampaikan oleh Debitur dan/ atau kuasanya memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perseroan, dan/ atau
c. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perseroan.

PASAL 32
STRUKTUR PERJANJIAN

1.	Debitur:		
	a. Nama	:	DAISY ABBOTT
	b. Nomor KTP	:	3175045012409315
	c. Alamat	:	JL KEBAGUSAN AJA, RT/RW.092/092, Kelurahan Rancabolang (Rancabalong), Kecamatan Gedebage, Bandung 40295
2.	Jenis Kegiatan Usaha	:	Modal Kerja
3.	Cara Pembiayaan	:	Sale & Leaseback
4.	Tujuan Pembiayaan	:	Produktif
5.	Barang	:	HONDA-PCX-150
6.	Jangka Waktu Tersedianya Fasilitas	:	60 (enam puluh) hari sejak Perjanjian ini ditanda-tangani
7.	Mata Uang	:	Rupiah

8.	Nilai Barang/ Harga Perolehan	:	Rp17.300.000,00
9.	Simpanan Jaminan	:	Rp6.300.000,00
10.	Pokok Hutang/ Nilai Pembiayaan	:	Rp11.819.387,76
11.	Nilai Sisa	:	sama dengan Simpanan Jaminan
12.	Jangka Waktu Pembiayaan	:	12 (dua belas) bulan
13.	Lokasi Penggunaan Barang	:	-
14.	Asuransi Barang		
	a. Perusahaan Asuransi	:	-
	b. Jenis Asuransi	:	-
	c. Tujuan Pemakaian Barang	:	-
	d. Jangka Waktu Pertanggungan	:	-
	e. Nilai Pertanggungan	:	-
15.	Asuransi Jiwa (*Credit Life Insurance*)		
	a. Perusahaan Asuransi	:	FWD Insurance Indonesia, PT - Motor
	b. Jangka Waktu Pertanggungan	:	12 (dua belas) bulan
	c. Nilai Pertanggungan	:	Rp12.000.000,00
16.	Biaya-biaya		
	a. Biaya Administrasi	:	Rp466.000,00
	b. Biaya Provisi	:	Rp236.387,76
	c. PNBP Fidusia/ Hak Tanggungan	:	Rp0,00
	d. Biaya Pengurusan Fidusia/ Hak Tanggungan	:	Rp0,00
	e. Premi Asuransi Barang	:	Rp0,00
	f. Premi Asuransi Jiwa	:	Rp117.000,00
	g. Biaya Survey	:	Rp0,00
	h. Biaya Notaris	:	Rp0,00
	i. Biaya Admistrasi Pembatalan	:	Rp0,00
	j. Komisi/ Imbalan Agen Pemasar/ Perantara	:	Rp0,00
17.	Pembayaran Kembali oleh Debitur		
	a. Periode Pembayaran Angsuran	:	Dilakukan setiap bulan, pada setiap tanggal 12, dimulai 12 Desember 2025 sampai tanggal 12 November 2026
	b. Tingkat Suku Bunga/ Imbalan Jasa	:	Flat 22,70% per tahun atau efektif 39,50% per tahun, fixed
	c. Nilai Angsuran Per Bulan Termasuk Tingkat Suku Bunga/ Imbalan Jasa	:	Angsuran ke-1 Sampai Dengan Ke-12 masing-masing Rp1.208.500,00 `
	d. Cara Pembayaran	:	Tunai/Transfer/Pembayaran melalui Kantor Pos/Bilyet Giro dan lain sebagainya
	e. Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran	:	5 (lima) permil perhari dari Angsuran yang Tertunggak
	f. Denda Keterlambatan Pembayaran Premi Asuransi	:	5 (lima) permil perhari dari Premi Asuransi yang Tertunggak
	g. Denda Pengakhiran Lebih Awal	:	8% (delapan persen) dari Pokok Hutang yang masih terhutang
18.	Alamat Korespondensi		
	a. Perseroan	:	PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City – Tangerang Selatan, Kodepos 1532
	b. Debitur	:	JALAN JALAN, RT/RW.000/000, Kelurahan Rancabolang (Rancabalong), Kecamatan Gedebage, Bandung 40295
19.	Jaminan (*Additional Collateral*)		
	a. Jaminan (Fidusia/ Hak Tanggungan/ Lain-lain)	:	HONDA-PCX-150, PASS211ITK7132046, HITAM, 2017, K15821220940
	b. Nilai Penjaminan	:	Rp17.300.000,00
20.	Media Informasi dan Penyampaian Keluhan:		
	a. Hotline	:	1500018 ext 3 (Senin-Jumat pukul 08.00-18.00 WIB dan Sabtu pukul 08.00–12.00 WIB)
	b. Email	:	customercare@bfi.co.id
	c. Whatsapp	:	08821-1500018 (Senin-Jumat pukul 08.00–17.00 WIB, dan Sabtu pukul 08.00–12.00 WIB)
	d. Live Chat	:	www.bfi.co.id (Senin-Jumat pukul 08.00–17.00 WIB, dan Sabtu pukul 08.00–12.00 WIB)
	e. Sosial Media		
	e.1. Facebook	:	BFIFinanceID
	e.2. Instagram	:	bfifinance
	e.3. Twitter	:	bfifinance
	e.4. Tiktok	:	bfifinanceofficial

Demikian Perjanjian ini ditanda-tangani secara elektronik pada tanggal tersebut di bawah ini.

Tanggal:

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk., **DEBITUR,**

DAISY ABBOTT

PERNYATAAN, PERSETUJUAN DAN KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama	: DAISY ABBOTT
Alamat	: JL KEBAGUSAN AJA, RT/RW 092/092, Kelurahan Rancabolang (Rancabalong), Kecamatan Gedebage, Kota/Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40295
KTP Nomor	: 3175045012409315

Sehubungan dengan pembelian Barang dan/ atau Jasa dengan :

Harga barang/ jasa sebesar : Rp17.300.000,00
dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk**., berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disebut "**BFI**") yang diberikan kepada : DAISY ABBOTT
selaku DEBITUR berdasarkan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** nomor : 5372502719
(selanjutnya Perjanjian tersebut berikut setiap dan semua perubahannya dan/ atau perpanjangannya dan/ atau pembaruannya dan/ atau penggantiannya disebut "**PERJANJIAN**"),- maka dengan ini Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bahwa atas pelaksanaan PERJANJIAN tersebut di atas, DEBITUR wajib membayar dan melunasi secara sekaligus pembayaran awal, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

a.	Uang Muka/ Simpanan Jaminan	:	Rp6.300.000,00
b.	Biaya Administrasi/ Biaya Fasilitas	:	Rp466.000,00
c.	Biaya Provisi	:	Rp236.387,76
d.	PNBP Fidusia/ Hak Tanggungan	:	Rp0,00
e.	Biaya Pengurusan Fidusia/ Hak Tanggungan	:	Rp0,00
f.	Premi Asuransi Barang	:	Rp0,00
g.	Premi Asuransi Jiwa Kredit	:	Rp117.000,00
h.	Biaya Survey	:	Rp0,00
i.	Biaya Notaris	:	Rp0,00
j.	Angsuran ke-1	:	Rp1.208.500,00
k.	Biaya Lain-lain	:	Rp0,00

2. Bahwa sebagai realisasi pembayaran harga jual-beli sebagaimana tersebut di atas dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dibayar oleh DEBITUR sebagaimana tersebut di dalam butir 1 di atas, maka pada saat ini dan untuk nantinya dengan ini Kami memberi kuasa dan persetujuan kepada BFI untuk melakukan :
   a. Pembayaran sebesar Rp11.000.000,00 mohon ditransfer ke rekening sebagai berikut :

Bank	: BCA
Kantor Cabang	: BCA
Nomor Rekening	: 0010958822
Atas Nama	: MULTIFINANCE ANAK BANGSA
Untuk keperluan	: Barang penunjang usaha (diluar kendaraan)

   b. Pembayaran sebesar mohon ditransfer ke rekening sebagai berikut :

Bank	:
Kantor Cabang	:
Nomor Rekening	:
Atas Nama	:
Untuk keperluan	:

3. Bahwa dalam hal pembayaran dilakukan dengan Cek atau Bilyet Giro atau uang tunai**,** untuk penerimaan secara fisik atas Cek atau Bilyet Giro atau uang tunai tersebut diatas, pada saat ini dan untuk nantinya dengan ini Kami memberikan persetujuan di muka dan kuasa penuh tanpa hak substitusi, yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, termasuk hal-hal yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada pihak berikut di bawah ini untuk mengambil dan menerima dari BFI, Cek atau Bilyet Giro atau uang tunai tersebut di atas:

   Nama :
   Alamat :
   KTP Nomor : yang berlaku sampai dengan tanggal

4. Bahwa Kami bertanggung-jawab atas segala resiko yang timbul atas pengambilan dana berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di dalam butir 3 di atas ke Bank, termasuk resiko kehilangan atau kecurian atau penyalahgunaan pencairan uang oleh pihak lain tersebut atau resiko dalam bentuk apapun juga. Dan Kami membebaskan BFI dari segala tuntutan berupa apapun dan dari siapapun sehubungan dengan penerbitan, penyerahan dan pencairan Cek atau Bilyet Giro tersebut.

5. Bahwa apabila Kami belum memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada saat ditanda-tangani PERJANJIAN ini maka Kami berjanji dan mengikatkan diri pada saat ini dan untuk nantinya melakukan pengurusan NPWP dimaksud dan menyerahkan fotocopynya kepada BFI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan fasilitas pembiayaan.

Demikian Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya oleh Kami di hadapan BFI.

Yang Memberi Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa, **Mengetahui & Menyetujui**

ttd & nama jelas ttd & nama jelas

Daftar Pembayaran Angsuran

Nama Konsumen : DAISY ABBOTT **No Kontrak : 5372502719**

NO	TANGGAL JATUH TEMPO	ANGSURAN	PRINCIPAL	INTEREST	O/S PRINCIPAL
1	2025-12-12	1,208,500.00	818,896.65	389,603.35	11,000,491.11
2	2026-01-12	1,208,500.00	845,890.00	362,610.00	10,154,601.11
3	2026-02-12	1,208,500.00	873,773.14	334,726.86	9,280,827.97
4	2026-03-12	1,208,500.00	902,575.39	305,924.61	8,378,252.58
5	2026-04-12	1,208,500.00	932,327.04	276,172.96	7,445,925.54
6	2026-05-12	1,208,500.00	963,059.41	245,440.59	6,482,866.13
7	2026-06-12	1,208,500.00	994,804.81	213,695.19	5,488,061.32
8	2026-07-12	1,208,500.00	1,027,596.63	180,903.37	4,460,464.69
9	2026-08-12	1,208,500.00	1,061,469.37	147,030.63	3,398,995.32
10	2026-09-12	1,208,500.00	1,096,458.67	112,041.33	2,302,536.65
11	2026-10-12	1,208,500.00	1,132,601.32	75,898.68	1,169,935.33
12	2026-11-12	1,208,500.00	1,169,935.33	38,564.67	0.00
		14,502,000.00	**11,819,387.76**	**2,682,612.24**	

Tempat/Tanggal :

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk

KONSUMEN,

DAISY ABBOTT